

「원산지조사 운영에 관한 훈령」 개정 요약서

(’24. 9. 30. 원산지검증과)

I. 행정규칙명

- ☐ 「원산지조사 운영에 관한 훈령」 (관세청훈령 제2262호, ’23. 5. 1.)

II. 개정 사유

- ☐ 수출물품 원산지 서면조사 결과에 대한 평가회의 신설
- ☐ 상대 당국과 조사대상자에 대한 원산지조사 통지 및 조사결과 회신 방법에 체약당사국과의 합의한 방법 반영
- ☐ FTA 관세법 시행령 개정에 따라 ‘원산지 질문서’ 및 ‘가산세 등 면제신청서’ 서식 내용 변경
- ☐ 평택직할세관 산하 직제 변경에 따른 원산지조사 관할세관 변경
- ☐ 「세관공무원의 범칙조사에 관한 훈령」 개정 사항 반영
- ☐ 「밀수 검거자 등의 실적 평가 및 포상에 관한 훈령」 폐지에 따른 관련 조항 삭제
- ☐ 기 개정(’21.11.19.) 사항을 반영하여 조문 수정

III. 주요 개정 내용

1. 수출기업의 FTA 원산지 위반사항 재발 방지 및 개선을 위한 원산지조사 서면조사 결과 평가회의 신설

- ☐ 서면으로 진행한 수출물품 원산지조사에 대한 평가회의 신설 (제34조 7항)

- 수출조사 서면조사 후 수출기업이 참여하는 원산지조사 평가회의를 개최하여 원산지 위반 원인, 개선방안 제시를 통해 수출기업의 원산지 위반 재발방지와 원산지관리 능력 향상
- ‘원산지조사 평가회의 개최 신청서’ 서식 신설(별지 제71호 서식)

2. 계약상대국에 조사요청 및 조사결과 회신 방법으로 계약 상대국과 합의한 방법으로도 가능

- 국제특급우편(EMS) 및 전자우편(e-Mail) 동시 회신 외에 계약 상대국과 합의한 방법만으로 요청 및 회신 가능
(제37조, 제62조, 제66조, 제69조, 제94조)

3. FTA 관세법 시행령 개정 사항을 반영한 서식 개정

- 「FTA 관세법 시행령」 제10조(보관대상 원산지증빙서류 등) 개정 ('23.2.28.)에 따라 수출자 및 생산자 보관대상서류 변경* 사항 반영
 - * 생산자가 아닌 수출자에게는 원재료내역서 등 원산지증빙서류 보관 부담 완화
- ‘원산지조사 표준 질의서’(별지 제32호의3서식)의 수출자 및 생산자 보관대상자료 ‘근거 조항 및 보관대상자료’ 현행화
- 「FTA 관세법 시행령」 제46조의2(보정이자) 신설*('24.2.29.)에 따라 ‘가산세 등 면제 신청서’(별지 30호의2 서식) 상의 근거 조항 변경
 - * 조사대상자가 원산지조사 통지를 받기 전에 세액보정 신청을 하는 경우 귀책 사유가 없는 때에는 보정이자를 징수하지 않음

4. 직제 변경에 따른 원산지조사 관할세관 변경

- 직제 변경 사항을 반영하여 제2조(정의) “원산지조사부서” 순서 정비 및 「별표 1. 원산지조사의 관할」 변경

5. 타 훈령 개정 등에 따른 관련 조항 개정

- ☐ 「세관공무원의 범칙조사에 관한 훈령」 별지 제35의2 서식(임의제출서) 폐지에 따라 ‘임의제출서’ 서식 별도 신설(별지 제72호 서식)
- ☐ 「밀수 검거자 등의 실적 평가 및 포상에 관한 훈령」 폐지에 따른 관련 조항 삭제(제107조 제3항)
- ☐ 「원산지조사 운영에 관한 훈령」 제56조제2항의 수입물품 국내 현지조사 예정 통지일(조사 30일 전→15일 전) 개정('21.11.19.) 사항을 반영하여 조문 수정(제102조 제1항)

IV. 규제대상 여부 : "해당 없음"

V. 전문 및 신구조문대비표 : "붙임"

VI. 시행일자 : 2024. 10. 7.